P U T U S A N

Nomor 881/Pid.Sus /2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**M. Yakob Als. Acob**
Tempat lahir	:	Blang Jreun
Umur	:	55 tahun / 7 Januari 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Komplek BTN Blang Raya No.25, Kelurahan Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal.14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Safaruddin, S.H., Yudhistira Maulana, S.H., Indra Kusmera, S.H., Jamaluddin, S.H., dan Said Maulana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Safar and Partners, yang beralamat di kantor Jalan Cot Bak U No.19 Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2023. Selanjutnya ada penambahan Para Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, pada tanggal 13 Juli 2023, yaitu Hermansyah Manurung, S.H., dan Suhaimi N, S.H., Advoat/Konsultan Hukum pada Law Firm Safar and Partners, yang beralamat kantor di Jalan Cot Bak U No.19 Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, terlampir pada berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 881/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. Yakob Als. Acob** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Yakob Als. Acob** dengan pidana “HUKUMAN MATI”;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto, 2(dua) karung goni plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 082246677838, imei 1 : 354350545105018, imei 2 : 354350545155013, Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 7 September 2023, sebagaimana selengkapnya terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya dalam kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa, untuk sampai pada kesimpulan pada tidak sahnya suatu BAP, yang kemudian BAP dimaksud sebagai dasar oleh penuntut umum dalam mendakwa seseorang hingga melakukan tuntutan, maka perlu kami kuasa hukum menguraikan pembahasan dari M. Yahya Harahap dalam pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan.
- Bahwa pengertian dari kata “tekanan” ialah Keadaan (hasil) kekuatan menekan, desakan yang kuat; paksaan, keras lembutnya pengucapan, yang dipentingkan dan keadaan tidak menyenangkan yang umumnya merupakan beban batin.
- Bahwa pengertian “paksa” menurut KBBI adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.
- Bahwa, Terdakwa saat di lakukan penangkapan hingga di BAP berada dalam tekanan penyidik, dan juga berada dalam keadaan “paksa”
- Bahwa seluruh saksi juga saat di BAP berada dalam “tekanan” dan dalam keadaan “paksa”, hal ini dapat kami kuasa hukum buktikan, bahwa tidak satupun saksi dalam BAP nya sesuai, hal ini sangat beralasan kami menyampaikan bahwa BAP yang di buat oleh penyidik ini di rekayasa dan dibuat dengan hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak cermat, dengan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap berkas yang diterima penyidik apakah berkas telah memenuhi kelengkapan Formil dan Materil. Hal ini sangat terlihat jelas pada fakta persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rumusan surat dakwaan haruslah sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari pemeriksaan penyidikan, atau rumusan surat dakwaan yang di buat dari pemeriksaaan penyidik yang menyimpang, maka sudah barang tentu rumusan surat dakwaan tersebut merupakan surat dakwaan palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa umtuk mendakwa seseorang.
- Bahwa sangat beralasan kami sampaikan demikian, yang mana surat tuntutan yang dirumuskan Penuntut Umum tersebut adalah bersumber dari pada BAP yang direkayasa dan surat dakwaan yang menyimpang dari pemeriksaan penyidikan, maka oleh sebab itu sudah barang tentu terhadap rumusan surat tuntutan tersebut adalah merupakan surat tuntutan yang palsu dan tidak dapat di gunakan penuntut umum untuk menuntut terdakwa M. Yakob Alias Acob.
- Bahwa kami Penasehat Hukum dari awal sudah menduga kuat jika terdakwa M Yakob marupakan korban dari konspirasi jahat oleh oknum tertentu yang ingin mencuci atau mendapatkan narkotika dengan cara bersih yaitu dengan menyisihkan sebagian barang bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan, dimana barang bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penunut Umum seberat 20 kg di bantah oleh Terdakwa berkali-kali jika barang tersebut adalah 32 kg, bahwa ketika Jaksa Penuntut Umum bertanya darimana Terdakwa mengetahui, dengan tegas Terdakwa menjawab bahwa dirinyalah sendiri yang menghitung barang tersebut saat dirumahnya. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa dimana oknum kepolisian menggelapkan barang bukti narkotika sudah banyak terjadi, bahkan sudah banyak yang dihukum berat dan dipecat dari kepolisian karena menggelapkan sebahagian barang bukti narkotika baik secara langsung maupun dengan konspirasi agar terlihat tidak ada masalah walaupun dengan mengorbankan orang lain. Jika melihat fakta persidangan dalam perkara ini, baik itu keterangan saksi yang memang telah direkayasa oleh Penyidik, maupun tekanan kepada saksi yang lain dan juga pelanggaran hak konstitusional Terdakwa untuk didampingi penasehat hukum sebagaimana di atur dalam KUHAP, dan juga berdasarkan adanya perbedaan jumlah barang bukti yang terungkap di persidangan, maka oleh sebab itu sangat beralasan kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menyelamatkan Terdakwa M. Yakob dari korban dugaan konspirasi oknum Kepolisian untuk mendapatkan narkotika dengan cara bersih dari jeratan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni dengan membebaskan Terdakwa M. Yakob alias Acob dan memulihkan nama baiknya.

Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan di atas, baik tentang kesaksian para saksi dan Terdakwa maupun tentang pendapat hukum para sarjana hukum, demi keadilan, kami mohon Majelis Hakim yang mulia kiranya memberikan putusan:

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan.
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa.
3. Memerintahkah agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini dibacakan.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) secara tertulis dari Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana terlampir selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana terlampir selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa M.YAKOB Alias ACOB pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Besar Medan – Aceh Komplek Bukit Rata No. 2 Desa Alue Awe Kel. Bukit Rata Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Jalan Besar Medan – Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan ditangkapnya MUHAMMAD IQBAL Alias IBALbersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntuta secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto; 1 (satu) tas Rangsel warna abu-abu merk Polo. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669, dimana sebelumnya MUHAMMAD IQBAL Alias IBALbersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntuta secara terpisah) bekerja sebagau kurir pengantar narkotika jenis sabu atas suruhan dari ADUN, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 wib, ada yang menghubungi MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL (dilakukan penuntuta secara terpisah) yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli memberitahukan sudah berada dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat setelah itu MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL mengajak RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengawani melakukan transaksi dengan pembeli setelah itu RICKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JULIANDA Alias KIKI yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK, kamudian menuju kerumah kosong untuk mengambil 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang berisi 3 (tiga) bungkus paket sabu, setelah itu MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI , menemui pembeli yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, setelah melakukan komunikasi HP dan setelah itu memperlihatkan isi dalam tas rangsel yang berisi paket sabu, selanjutnya setelah saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melihat paket sabu, sat itu datang petugas Kepolisian lainya melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, dari hasil penangkapan terhadap diri terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada sekitar sebulan yang lalu terdakwa bertemu dengan ADUN di Pajak Gedung Aceh Utara, dalam pertemuan tersebut terdakwa ditawari pekerjaan untuk menjemput, membawa dan mengantarkan paket sabu, dan dijanjikan upah oleh ADUN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa mau dan menyetujui pekerjaan tersebut ADUN meminta nomor HP terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 wib, terdakwa dihubungi oleh ADUN menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Pajak Gedung, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Pajak Gedung dan sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa bertemu dengan ADUN, dalam pertemuan tersebut ADUN mengatakan nanti hari Selasa depan tanggal 28 Maret 2023, jemput barang kemudian ADUN memberikan nomor HP yang akan menyerahkan barang dan memberikan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ADUN mengatakan nanti upahnya akan diberikan setelah barang sampai, kemudian ADUN juga mengatakan kalau barang sudah diterima supaya diserahkan kepada SYAFRIZAL Alias IJAL (menantu terdakwa), selanjutnya setelah itu ADUN pergi dan terdakwa juga langsung pergi pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menghubungi nomor yang akan menyerahkan barang (sabu) kepada terdakwa, dan sepakat bertemu di Jalan Line Pipa dekat jalan runtuh, selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa pergi dari rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dengan menggunakan mobil rental menuju ke Jalan Line pipa setelah itu dalam perjalanan dekat Jalan Line Pipa terdakwa menghubungi nomor HP yang akan menyerahkan barang membeitahukan sudah menunggu di dekat jalan runtuh, dan sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dipinggir Jalan runtuh lalu mobil terdakwa hentikan dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memasukkan karung goni plastik kedalam bagasi belakang mobil setelah selesai memasukkan goni orang tersebut, terdakwa langsung pergi menuju kerumah menantu terdakwa yang bernama SYAFRIZAL Alias IJAL, dalam perjalanan terdakwa menghubungi menantu terdakwa dan terdakwa langsung menuju kerumah menantu terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, setibanya dirumah terdakwa bertemu dengan menantu terdakwa (SYAFRIZAL Alias IJAL), lalu terdakwa memberitahukan bahwa barangnya ada dalam mobil ada empat goni, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah kakek karena kakek sedang sakit, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 wib, menantu terdakwa (SYAFRIZAL Alias IJAL) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik warna putih kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu terdakwa tepatnya didalam dapur, dan mengantarkannya kepada seseorang didaerah Jalan Lintas daerah Bireuen.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa kerumah anak menantu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kawan terdakwa dan setibanya dirumah menantu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung goni plastik didalam dapur lalu meletakkan karung goni didapan sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) karung goni plastik putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus paket sabu, dalam perjalanan menuju kedaerah Bireuen terdakwa menghubungi menantu terdakwa lalu terdakwa diarahkan kedekat jembatan sebelum masuk Bireuen nanti kodenya ada sepeda motor lampu tangan sebelah kiri menyala berkedip, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa melihat ada sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang lampu tangannya menyela berkedip lalu terdakwa hampiri dan menanyakan orang tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) karung goni plastik warna putih kepada orang tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi pulang mengembalikan sepeda motor kawan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang dan setelah selesai makan sahur terdakwa istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 wib, pada saat terdakwa sedang istirahat tidur, datang petugas Kepolisian kerumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana barangnya, lalu terdakwa menerangkan bahwa barang (sabu) ada dirumah yang ditempati oleh anak dan menantu terdakwa yang bernama SYAFRIZAL Alias IJAL terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, kemudian sekitar pukul 09.30 wib, petugas melakukan penggeledahan rumah yang ditempati olah anak dan menantu terdakwa dan saat penggeledahan yang ikut menyaksikan adalah terdakwa dan anak kandung terdakwa yang bernama ERA MAULITA Alias ERA, dari hasil penggeledahan rumah tersebut didalam kamar anak menantu terdakwa tepatnya dibawah meja rias ditemukan 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, dengan perincian masing-masing karung goni plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut dan setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil penimbangan keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto, setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik M.YAKOB Alias ACOB Narkotika jenis sabu yang dibungkus 20 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/ NNF/ 2023 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (serratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa M.YAKOB Alias ACOB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa M.YAKOB Alias ACOB pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Besar Medan – Aceh Komplek Bukit Rata No. 2 Desa Alue Awe Kel. Bukit Rata Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Jalan Besar Medan – Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Berawal Berawal dengan ditangkapnya MUHAMMAD IQBAL Alias IBALbersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntuta secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto; 1 (satu) tas Rangsel warna abu-abu merk Polo. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669, dimana sebelumnya MUHAMMAD IQBAL Alias IBALbersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntuta secara terpisah) bekerja sebagau kurir pengantar narkotika jenis sabu atas suruhan dari ADUN, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 wib, ada yang menghubungi MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL (dilakukan penuntuta secara terpisah) yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli memberitahukan sudah berada dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat setelah itu MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL mengajak RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengawani melakukan transaksi dengan pembeli setelah itu RICKY JULIANDA Alias KIKI yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK, kamudian menuju kerumah kosong untuk mengambil 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang berisi 3 (tiga) bungkus paket sabu, setelah itu MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI , menemui pembeli yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, setelah melakukan komunikasi HP dan setelah itu memperlihatkan isi dalam tas rangsel yang berisi paket sabu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya setelah saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melihat paket sabu, sat itu datang petugas Kepolisian lainya melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, dari hasil penangkapan terhadap diri terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada sekitar sebulan yang lalu terdakwa bertemu dengan ADUN di Pajak Gedung Aceh Utara, dalam pertemuan tersebut terdakwa ditawari pekerjaan untuk menjemput, membawa dan mengantarkan paket sabu, dan dijanjikan upah oleh ADUN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa mau dan menyetujui pekerjaan tersebut ADUN meminta nomor HP terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 wib, terdakwa dihubungi oleh ADUN menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Pajak Gedung, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Pajak Gedung dan sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa bertemu dengan ADUN, dalam pertemuan tersebut ADUN mengatakan nanti hari Selasa depan tanggal 28 Maret 2023, jemput barang kemudian ADUN memberikan nomor HP yang akan menyerahkan barang dan memberikan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ADUN mengatakan nanti upahnya akan diberikan setelah barang sampai, kemudian ADUN juga mengatakan kalau barang sudah diterima supaya diserahkan kepada SYAFRIZAL Alias IJAL (menantu terdakwa), selanjutnya setelah itu ADUN pergi dan terdakwa juga langsung pergi pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menghubungi nomor yang akan menyerahkan barang (sabu) kepada terdakwa, dan sepakat bertemu di Jalan Line Pipa dekat jalan runtuh, selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil rental menuju ke Jalan Line pipa setelah itu dalam perjalanan dekat Jalan Line Pipa terdakwa menghubungi nomor HP yang akan menyerahkan barang membeitahukan sudah menunggu di dekat jalan runtuh, dan sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dipinggir Jalan runtuh lalu mobil terdakwa hentikan dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memasukkan karung goni plastik kedalam bagasi belakang mobil setelah selesai memasukkan goni orang tersebut, terdakwa langsung pergi menuju kerumah menantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa yang bernama SYAFRIZAL Alias IJAL, dalam perjalanan terdakwa menghubungi menantu terdakwa dan terdakwa langsung menuju kerumah menantu terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, setibanya dirumah terdakwa bertemu dengan menantu terdakwa (SYAFRIZAL Alias IJAL), lalu terdakwa memberitahukan bahwa barangnya ada dalam mobil ada empat goni, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah kakek karena kakek sedang sakit, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 wib, menantu terdakwa (SYAFRIZAL Alias IJAL) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik warna putih kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu terdakwa tepatnya didalam dapur, dan mengantarkannya kepada seseorang didaerah Jalan Lintas daerah Bireuen.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa kerumah anak menantu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kawan terdakwa dan setibanya dirumah menantu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung goni plastik didalam dapur lalu meletakkan karung goni didapan sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) karung goni plastik putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus paket sabu, dalam perjalanan menuju kedaerah Bireuen terdakwa menghubungi menantu terdakwa lalu terdakwa diarahkan kedekat jembatan sebelum masuk Bireuen nanti kodenya ada sepeda motor lampu tangan sebelah kiri menyala berkedip, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa melihat ada sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang lampu tangannya menyela berkedip lalu terdakwa hampiri dan menanyakan orang tersebut , setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) karung goni plastik warna putih kepada orang tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi pulang mengembalikan sepeda motor kawan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang dan setelah selesai makan sahur terdakwa istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 wib, pada saat terdakwa sedang istirahat tidur, datang petugas Kepolisian kerumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana barangnya, lalu terdakwa menerangkan bahwa barang (sabu) ada dirumah yang ditempati oleh anak dan menantu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama SYAFRIZAL Alias IJAL terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, kemudian sekitar pukul 09.30 wib, petugas melakukan penggeledahan rumah yang ditempati olah anak dan menantu terdakwa dan saat penggeledahan yang ikut menyaksikan adalah terdakwa dan anak kandung terdakwa yang bernama ERA MAULITA Alias ERA, dari hasil penggeledahan rumah tersebut didalam kamar anak menantu terdakwa tepatnya dibawah meja rias ditemukan 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, dengan perincian masing-masing karung goni plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut dan setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil penimbangan keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto, setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik M.YAKOB Alias ACOB Narkotika jenis sabu yang dibungkus 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2038/ NNF/ 2023 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (serratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa M.YAKOB Alias ACOB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan keberatan/eksepsi pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana terlampir selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan tertulis pada tanggal 15 Juni 2023, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa M. Yakob Als. Acob tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan tertanggal 5 Mei 2023, No.Reg. PDM - 291/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/05/2023, atas nama Terdakwa M. Yakob Als. Acob dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Bengseng Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sumut.
   - Bahwa saksi mencabut sebahagian keterangannya di BAP, karena saksi merasa capek dan lelah jadi saksi tidak sempat membacanya dengan cermat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek Bukit Rata No. 2 Desa Alue Awe, Kelurahan Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan barang bukti ditemukan di rumah Syafrizal yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25, Kelurahan Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah sampai di Lhokseumawe, kami konsolidasi karena kami ada 2 (dua) tim. Pukul 09.30 Tim I kerumah Terdakwa di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek Bukit Rata No. 2 Desa Alue Awe, Kelurahan Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut dan tidak menemukan barang bukti. Awalnya Terdakwa mengatakan tidak ada. Selanjutnya kami dapat info dari Tim II sudah dapat barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya kami menuju ke lokasi tersebut yang berada di Jl. Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25, Kelurahan Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah Tim II mendapatkan shabu tersebut, lalu dibawa ke TIM I.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada koordinasi dengan Polda Aceh atau belum.
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa orang dalam 1 (satu) tim.
- Bahwa perkara ini merupakan pengembangan kasus M. Iqbal dan Kiki yang telah ditangkap dan saat ini berada di Rutan Tanjung Pura.
- Bahwa di kasus M. Iqbal disebut bahwa barang tersebut milik Aang.
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa shabu tersebut satu kali di pinggir jalan, dibungkus dalam goni plastik kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari rumah Terdakwa/TKP I.
- Bahwa saksi tidak ada dengar/tanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa dapat barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi ada dengar/bertanya tentang kode di barang bukti tersebut.
- Bahwa di TKP I tidak ditemukan barang bukti apapun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa waktu barang bukti diperiksa di pinggir jalan, Terdakwa ikut menghitung barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah dihitung barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, langsung ditimbang sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 kg.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada barang di rumah Terdakwa yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa, lalu kami komunikasi ke Tim II dan Tim II membawa Terdakwa ke Rumah tersebut dan kemudian kami bertemu di pinggir jalan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebahagian, yaitu barang bukti narkotika jenis shabu tersebut jumlahnya adalah 32 (tiga puluh dua) kg, dimana 1 (satu) goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus, dan 1 (satu) goni lagi berisi 15 bungkus total seluruhnya 32 (tiga puluh dua) kg.

2. Albert Duvri Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sumut, dan saksi mencabut sebahagian keterangannya di BAP, karena saksi merasa capek dan lelah jadi saksi tidak sempat membacanya dengan cermat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek Bukit Rata No.2, Desa Alue Awe, Kelurahan Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap, tetapi saksi ada di TKP II.
- Bahwa ada surat perintah dari kantor Polda Sumut untuk penyidikan.
- Bahwa setelah dibagi menjadi 2 (dua) tim, kemudian dapat info dari Tim I bahwa barang bukti ada di rumah kedua lalu kami TIM II menuju rumah tersebut.
- Bahwa kemudian kami cari Kepling kemudian ketemu dengan anak Terdakwa kemudian Ketua Tim langsung tanyakan dimana barang bukti tersebut kemudian Era jawab tidak tahu lalu kemudian kami menggeledah dan ditemukan barang bukti dibawah meja rias.
- Bahwa Ketua Tim, Kepling dan Era buka barang bukti yang dibungkus tersebut kemudian kami kasih tunjuk ke kepling dan Era dan bilang ini kami duga Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu kami bergabung ke Tim I dan 20 (dua puluh) menit kemudian kami bertemu dan memperlihatkan barang bukti tersebut ke Terdakwa dan mengatakan “ini kita buka dan hitung sama-sama ya”.
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut dibuka dan ada kode 20 dan 21, goni 20 berisi 10 (sepuluh bungkus) dan goni 21 berisi 10 (sepuluh) bungkus.
- Bahwa saksi tahu jumlah barang bukti di Kantor RESNARKOBA Polda SUMUT.
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut ditimbang dan jumlahnya 20 (dua puluh) kilogram.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dititip oleh seseorang bernama Adun untuk diserahkan kepada menantu Terdakwa yang bernama Syafrizal.
- Bahwa Tim I bilang ke Tim II Yakob sudah kami amankan dan hasil interogasi bahwa barang bukti ada di TKP II di Jl. Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25, Kel. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa waktu barang bukti dihitung adalah siang hari.
- Bahwa Terdakwa bilang barang bukti disuruh simpan dan dapat upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa saat barang bukti dihitung, Terdakwa membenarkan jumlah barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Propam tetapi keterangan di BAP Polisi dicabut karena saat tandatangan saksi tidak baca semua.
- Bahwa di TKP II tidak dihitung barang bukti.
- Bahwa barang bukti tersebut kami hitung di pinggir jalan setelah 15 sampai dengan 20 menit dari TKP II baru kami hitung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebahagian, yaitu barang bukti narkotika jenis shabu tersebut jumlahnya adalah 32 (tiga puluh dua) kg, dimana 1 (satu) goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus, dan 1 (satu) goni lagi berisi 15 bungkus total seluruhnya 32 (tiga puluh dua) kg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Andrian Eka Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda, dan saksi mencabut sebahagian keterangannya di BAP, karena saksi merasa capek dan lelah jadi saksi tidak sempat membacanya dengan cermat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek Bukit Rata No.2, Desa Alue Awe, Kelurahan Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa bersama dengan Kompol Harahap dan rekan lainnya sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah tersebut ada istri dan Terdakwa, anhak Terdakwa dan asisten rumah tangga.
- Bahwa dialog pertama pada saat itu Terdakwa mengatakan “barang di rumah saya yang ditempati istri Pertama saya”, dan pada saat itu ada diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa Terdakwa bilang 20 (dua puluh) bungkus barang bukti tersebut.
- Bahwa benar kami ada berhenti untuk menghitung barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi melihat barang bukti waktu dihitung di pinggir jalan.
- Bahwa saat barang bukti dihitung Terdakwa menyaksikan.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ada 20 (dua puluh) bungkus, setelah ditimbang di Polda seluruhnya 20 (dua puluh) kg.
- Bahwa tempat yang aman untuk menghitung barang bukti tersebut di jalan.
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena perintah.
- Bahwa waktu di TKP I tidak ada di hitung barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyaksikan perhitungan di TKP.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika di tangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah Tim I, dan yang membawa barang bukti Tim II.

- Bahwa barang bukti tersebut dihitung bersama-sama dan Terdakwa ikut turun menghitung barang bukti tersebut.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Propam, masalah jumlah barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebahagian, yaitu barang bukti narkotika jenis shabu tersebut jumlahnya adalah 32 (tiga puluh dua) kg, dimana 1 (satu) goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus, dan 1 (satu) goni lagi berisi 15 bungkus total seluruhnya 32 (tiga puluh dua) kg.

4. Muhammad Iqbal Alias Ibal, dibawah sumpah secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena narkotika jenis shabu.
- Bahwa shabu tersebut dari Adun di Lhoksoumawe Aceh.
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan Adun.
- Bahwa shabu tersebut seberat 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan shabu 20 (dua puluh) bungkus oleh Polisi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan kasus narkotika jenis shabu, dan saksi di tahan di Rutan Tanjung Pura, Langkat.
- Bahwa saksi komunikasi dengan orang yang tidak saksi kenal dan yang memberikan nomor orang tersebut adalah Dani Aang.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukannya, dan saksi ada dapat upah dari Dani Aang.
- Bahwa saksi ada memberikan nomor Dani Aang dan Adun kepada Polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi nomor Adun.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Dani Aang dengan Adun.
- Bahwa saksi disuruh membawa barang bukti yang telah dijanjikan.
- Bahwa saksi membawa barang bukti tersebut menggunakan sepeda motor ke Medan.
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Era Maulita, tidak disumpah secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi.
- Bahwa waktu di Polda, Penyidik menyatakan ada Narkotika jenis shabu.
- Bahwa keterangan saksi di BAP tidak benar sebahagian karena saksi tidak membaca BAP tersebut dengan cermat dan langsung saksi tandatangan.
- Bahwa Syafrizal adalah suami saksi.
- Bahwa Syafrizal tidak diketahui dimana keberadaannya, dan Kepolisian datang untuk menggeledah rumah saksi, dimana merupakan rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi setuju, lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa penggeledahan tersebut lebih kurang setengah jam.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang ditunjukkan Polisi kepada saksi hanya 1 (satu) bungkus dari 1 (satu) karung yang mana isi goni diambil sebagai sample 1 (satu) bungkus plastik yang dilihat saksi.
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan isi yang 2 (dua) goni tersebut.
- Bahwa saksi dibawa ke Polda Sumut.
- Bahwa waktu di rumah tidak ada diperlihatkan Surat Berita Acara Penggeledahan.
- Bahwa di Polda hanya ada diperlihatkan Berita Acara Saksi.
- Bahwa letak barang bukti di bawah meja rias di kamar tidur saksi dan suami saksi.
- Bahwa saat itu tidak dihitung barang buktinya dan hanya diperlihatkan 1 (satu) bungkus saja.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi ada di rumah.
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa (ayah) dan yang membawa saksi adalah Polisi.
- Bahwa rumah yang ditemukan barang bukti adalah rumah ayah (Terdakwa) dan mama dan saksi hanya menumpang di rumah itu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat barang bukti ditemukan di rumah itu, Terdakwa (ayah) tidak ada.
- Bahwa Kepala Lingkungan (Kepling) ada pada saat menemukan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi meringankan (ade charge) pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **M. Yakob Als. Acob** dan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polda Sumut, keterangan Terdakwa sebahagian dalam BAP Penyidik tersebut tidak benar, yaitu tentang barang bukti narkotika jenis shabu yang sebenarnya ada 32 (tiga puluh dua) kg bukan 20 (dua puluh) kg.
- Bahwa saksi Era Maulita adalah anak Terdakwa dan Syafrizal adalah menantu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 di Rumah Terdakwa di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek Bukit Rata No. 2 Desa Alue Awe, Kelurahan Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah Terdakwa, Polisi bertanya “kamu ada Narkotika” kemudian Terdakwa jawab “barang bukti ada dirumah Era Maulita tetapi bukan punya Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh bawa saja” oleh seseorang bernama Adun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu atau mencicipinya.
- Bahwa Adun menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian bertemu di Gedung Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa disuruh ambil 4 (empat) karung shabu lalu disuruh bawa ke rumah Syafrizal dan narkotika jenis shabu tersebut diletak dibawah meja rias Syafrizal.
- Bahwa barang bukti tersebut diletak malam hari sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa dan Syafrizal masuk bersama membawa shabu tersebut ke kamar.
- Bahwa saksi Era tidak ada dirumah saat itu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghitung isi karung yang dibawa Syafrizal tersebut.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan ada upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai dan Terdakwa hanya disuruh bawa ke Syafrizal.
- Bahwa pada saat mengambil shabu tersebut Syafrizal tidak ikut.
- Bahwa Terdakwa baru menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan upah yang dijanjikan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima di Gedung Lhokseumawe.
- Bahwa shabu tersebut dibawa pakai Mobil Avanza dan supirnya adalah Terdakwa, dan Syafrizal yang memberi mobil kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Adun, Terdakwa belum menerima barang di gedung.
- Bahwa Adun menghubungi Syafrizal kemudian Syafrizal merental Mobil dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke Lem Pipa bertemu orang suruhan Adun untuk mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa pergi membawa barang tersebut ke rumah Syafrizal.
- Bahwa waktu shabu tersebut dihitung ada Syafrizal yang jumlahnya 32 (tiga puluh dua) bungkus yang beratnya 32 (tiga puluh dua) kg.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, Terdakwa disuruh Polisi mengeluarkan semua isi dari 2 (dua) goni tersebut, kemudian disuruh dihitung dan setelah dihitung ada 20 (dua puluh) bungkus).
- Bahwa Terdakwa ingin mengatakan mengapa ada 20 (dua puluh), tetapi Terdakwa tidak berani karena takut karena pada saat itu Terdakwa ada mendengar salah satu dari mereka ada mengatakan, “kalau seandainya dia bilang macam-macam, kita habisi dia”.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan menyimpan narkotika tersebut, adalah karena sangat butuh uang karena saat itu ekonomi Terdakwa sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar sebulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Adun di Pajak Gedung Aceh Utara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ditawari pekerjaan untuk menjemput, membawa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantarkan paket shabu, selanjutnya dalam hal pekerjaan ini Terdakwa dijanjikan upah oleh Adun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah Terdakwa mau dan menyetujui pekerjaan tersebut Adun meminta nomor HP Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Adun menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Pajak Gedung, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Pajak Gedung dan sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Adun, dalam pertemuan tersebut Adun mengatakan nanti hari Selasa depan tanggal 28 Maret 2023, jemput barang kemudian Adun memberikan nomor HP yang akan menyerahkan barang dan memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Adun mengatakan nanti upahnya akan diberikan setelah barang sampai, kemudian Adun juga mengatakan kalau barang sudah diterima supaya diserahkan kepada Syafrizal Alias Ijal (menantu Terdakwa), selanjutnya setelah itu Adun pergi dan Terdakwa juga langsung pergi pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi nomor yang akan menyerahkan barang (shabu) kepada Terdakwa, dengan mengatakan " *Bang ini nomor abang dikasi Adun sama terdakwa* ", lalu orang tersebut mengatakan " *Abang yang mau ngambil* " lalu Terdakwa mengatakan " *Iya bang, dimana kita ketemu, jam berapa* " lalu orang tersebut mengatakan " *Nanti jam sembilan malam kita ketemu di Jalan Line Pipa dekat jalan runtuh, disitu nanti Terdakwa tunggu* " lalu Terdakwa katakan " *Ya udah bang nanti kalau Terdakwa sudah dekat jalan runtuh akan Terdakwa telephone abang lagi"* selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil rental menuju ke Jalan Line pipa setelah itu dalam perjalanan dekat Jalan Line Pipa Terdakwa menghubungi nomor HP yang akan menyerahkan barang dengan mengatakan "*Terdakwa sudah dekat, kamu dimana*" lalu orang tersebut mengatakan "*Terdakwa sudah menunggu di dekat jalan runtuh "* dan sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dipinggir Jalan runtuh lalu mobil Terdakwa hentikan dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memasukkan karung goni plastik kedalam bagasi belakang mobil setelah selesai memasukkan goni orang tersebut mengatakan "*empat goni yah"* lalu Terdakwa mengatakan "*Ya udah*" selanjutnya Terdakwa langsung pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju kerumah menantu Terdakwa yang bernama Syafrizal Alias Ijal, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa dengan mengatakan "*Ada disuruh antar barang sama Adun, kamu dimana*" lalu menantu Terdakwa mengatakan "*Terdakwa dirumah, ya udah antar saja barangnya kerumah*" selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah menantu Terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No.25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setibanya dirumah Terdakwa bertemu dengan menantu Terdakwa (Syafrizal Alias Ijal), lalu Terdakwa mengatakan "*barangnya ada dalam mobil ada empat goni*" lalu Terdakwa menanyakan kepada Ijal dimana Era Maulita (anak Terdakwa), lalu Ijal mengatakan kalau Era Maulita ada dirumah kakek yang terletak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Ijal, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah kakek karena kakek sedang sakit, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 wib, menantu Terdakwa (Syafrizal Alias Ijal) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik warna putih kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa tepatnya didalam dapur, dan mengantarkannya kepada seseorang didaerah Jalan Lintas daerah Bireuen.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa kerumah anak menantu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kawan Terdakwa dan setibanya dirumah menantu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung goni plastik didalam dapur lalu meletakkan karung goni didapan sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) karung goni plastik putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus paket sabu, dalam perjalanan menuju kedaerah Bireuen Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan kedekat jembatan sebelum masuk Bireuen nanti kodenya ada sepeda motor lampu tangan sebelah kiri menyala berkedip, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa melihat ada sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang lampu tangannya menyela berkedip lalu Terdakwa hampiri dan mengatakan "*Abang yang mau ambil barang"* lalu orang tersebut mengatakan "*Iya*" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) karung goni plastik warna putih kepada orang tersebut, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa langsung pergi pulang mengembalikan sepeda motor kawan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang dan setelah selesai makan sahur Terdakwa istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa sedang istirahat tidur, datang petugas Kepolisian kerumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana barangnya, lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang (shabu) ada dirumah yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa yang bernama Syafrizal Alias Ijal terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, kemudian sekitar pukul 09.30 wib, petugas melakukan penggeledahan rumah yang ditempati olah anak dan menantu Terdakwa dan saat penggeledahan yang ikut menyaksikan adalah Terdakwa dan anak kandung Terdakwa yang bernama Era Maulita Alias Era, dari hasil penggeledahan rumah tersebut didalam kamar anak menantu Terdakwa tepatnya dibawah meja rias ditemukan 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu, dengan perincian masing-masing karung goni plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut dan setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan Terdakwa saksikan yang hasil penimbangan keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

4. Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **M. Yakob Als. Acob** serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek hukum Terdakwa, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan RI, atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diperoleh dari keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, bahwa pada awalnya pada sekitar sebulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Adun di Pajak Gedung Aceh Utara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ditawari pekerjaan untuk menjemput, membawa dan mengantarkan paket shabu, selanjutnya dalam hal pekerjaan ini Terdakwa dijanjikan upah oleh Adun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah Terdakwa mau dan menyetujui pekerjaan tersebut Adun meminta nomor HP Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Adun menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Pajak Gedung, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Pajak Gedung dan sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Adun, dalam pertemuan tersebut Adun mengatakan nanti hari Selasa depan tanggal 28 Maret 2023, jemput barang kemudian Adun memberikan nomor HP yang akan menyerahkan barang dan Adun memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Adun mengatakan nanti upahnya akan diberikan setelah barang sampai, kemudian Adun juga mengatakan kalau barang sudah diterima supaya diserahkan kepada Syafrizal Alias Ijal (menantu Terdakwa), suami dari saksi Era Maulita selanjutnya setelah itu Adun pergi dan Terdakwa juga langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi nomor yang akan menyerahkan barang (shabu) kepada Terdakwa, dengan mengatakan “*Bang ini nomor abang dikasi Adun sama terdakwa*“, lalu orang tersebut mengatakan “ *Abang yang mau ngambil* “ lalu Terdakwa mengatakan “ *Iya bang, dimana kita ketemu, jam berapa* “ lalu orang tersebut mengatakan “ *Nanti jam sembilan malam kita ketemu di Jalan Line Pipa dekat jalan runtuh, disitu nanti Terdakwa tunggu* “ lalu Terdakwa katakan “ *Ya udah bang nanti kalau Terdakwa sudah dekat jalan runtuh akan Terdakwa telephone abang lagi”* selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil rental menuju ke Jalan Line pipa setelah itu dalam perjalanan dekat Jalan Line Pipa Terdakwa menghubungi nomor HP yang akan menyerahkan barang dengan mengatakan "*Saya sudah dekat, kamu dimana*" lalu orang tersebut mengatakan "*saya sudah menunggu di dekat jalan runtuh "* dan sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dipinggir Jalan runtuh lalu mobil Terdakwa hentikan dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memasukkan karung goni plastik kedalam bagasi belakang mobil yang Terdakwa rental, untuk menjemput shabu tersebut setelah selesai memasukkan goni orang tersebut mengatakan "*empat goni yah"* lalu Terdakwa mengatakan "*Ya udah*" selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kerumah menantu Terdakwa yang bernama Syafrizal Alias Ijal, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa dengan mengatakan "*Ada disuruh antar barang sama Adun, kamu dimana*" lalu menantu Terdakwa mengatakan "*saya dirumah, ya udah antar saja barangnya kerumah*" selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah menantu Terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No.25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setibanya dirumah Terdakwa bertemu dengan menantu Terdakwa (Syafrizal Alias Ijal), lalu Terdakwa menyerahkan shabu 4 (empat) goni tersebut kepada Syafrizal alias Ijal, shabu tersebut sama-sama dan disimpan dibawah meja rias dikamar tidur Era Maulita dan Syafrizal, kemudian Terdakwa mengatakan "*barangnya ada dalam mobil ada empat goni*" lalu Terdakwa menanyakan kepada Ijal dimana Era Maulita (anak Terdakwa), lalu Ijal mengatakan kalau Era Maulita ada dirumah kakek yang terletak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Ijal, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah kakek karena kakek sedang sakit, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 wib, menantu Terdakwa (Syafrizal Alias Ijal) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik warna putih kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur, dan mengantarkannya kepada seseorang didaerah Jalan Lintas daerah Bireuen. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa kerumah anak menantu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kawan Terdakwa dan setibanya dirumah menantu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung goni plastik didalam kamar tidur lalu meletakkan karung goni didapan sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi mengantarkan 1 (satu) karung goni plastik putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus paket sabu, dalam perjalanan menuju kedaerah Bireuen Terdakwa menghubungi menantu Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan kedekat jembatan sebelum masuk Bireuen nanti kodenya ada sepeda motor lampu tangan sebelah kiri menyala berkedip, setelah itu sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa melihat ada sepeda motor berhenti dipinggir jalan yang lampu tangannya menyela berkedip lalu Terdakwa hampiri dan mengatakan "*Abang yang mau ambil barang"* lalu orang tersebut mengatakan "*Iya*" setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) karung goni plastik warna putih kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang mengembalikan sepeda motor kawan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang dan setelah selesai makan sahur Terdakwa istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 09.00 wib keesokan harinya, pada saat Terdakwa sedang istirahat tidur, datang petugas Kepolisian kerumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana barangnya, lalu Terdakwa menerangkan bahwa barang (shabu) ada dirumah yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa yang bernama Syafrizal Alias Ijal terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa bersama petugas Kepolisian pergi kerumah yang ditempati oleh anak dan menantu Terdakwa yang terletak di Jalan Besar Medan-Aceh Komplek BTN Blang Raya No. 25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, kemudian sekitar pukul 09.30 wib, petugas melakukan penggeledahan rumah yang ditempati olah anak dan menantu Terdakwa dan saat penggeledahan yang ikut menyaksikan adalah Terdakwa dan anak kandung Terdakwa yang bernama Era Maulita Alias Era, dari hasil penggeledahan rumah tersebut didalam kamar tidur dari anak menantu Terdakwa tepatnya dibawah meja rias ditemukan 2 (dua) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu, dengan perincian masing-masing karung goni plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut dan setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan Terdakwa saksikan yang hasil penimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto atau 20 (dua puluh) kg, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya, dengan demikian telah terbukti Terdakwa menerima shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dari 2 (dua) orang suruhan Adun, yang Terdakwa terima pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 di Jalan Line Pipa, dekat jalan Runtuh Jalan Besar – Medan Aceh Kota Lhokseumawe jam 21.00 wib, kemudian Terdakwa telah menyerahkan shabu tersebut langsung kepada menantu Terdakwa yang bernama Syafrizal Alias Ijal di Jalan Besar Medan – Aceh Komplek BTN Blang Raya No.25 Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan shabu tersebut diangkat dan disimpan di dalam kamar oleh Terdakwa beserta Syafrizal Alias Ijal, dibawah meja rias di kamar menantu Terdakwa Syafrizal/anak Terdakwa Era Maulita, sebagaimana bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian, yang menggeledah dan menemukan barang bukti tersebut, maka telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan menerima dan menyerahkan narkotika bukan tanaman jenis shabu 20 (dua puluh) kg tersebut, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Primair telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika dalam Pasal 114 Ayat (2) hanya menyatakan berat minimal dari barang bukti dan tidak ada menyatakan berat maksimal dari barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi dari Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa dan yang menemukan barang bukti yang menyatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut total sejumlah 20 (dua puluh) kg, sedangkan menurut Terdakwa barang bukti seluruhnya yang disita Polisi dari kamar tidur anak dan menantu Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) goni, 1 (satu) goni berisi 17 (tujuh belas) bungkus atau 17 (tujuh belas) kg, dan 1 (satu) goni lagi berisi 15 (lima belas) bungkus atau 15 (lima belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kg, sehingga totalnya adalah 32 (tiga puluh dua) kg shabu, tetapi dalam perkara ini tidak cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk membuktikan bahwa shabu tersebut 32 (tiga puluh dua) kg, dan yang terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menangkap dan yang membawa barang bukti total shabu tersebut adalah 20 (dua puluh) kg, bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Pemusnahan Barang Bukti dengan demikian berpedoman kepada Pasal 185 Ayat 1 yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, maka meskipun keterangan saksi 1, 2 dan 3,di persidangan terdapat perbedaan sebahagian dengan BAP di Penyidik, maka yang dipertimbangkan adalah yang langsung saksi terangkan dipersidangan dibawah sumpah, oleh sebab itu Majelis Hakim telah dapat memperoleh keterangan disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa telah menerima dan selanjutnya siap untuk menyerahkan barang bukti shabu seberat 20 kg tersebut kepada Syafrizal Alias Ijal atau kepada orang suruhannya, yang mana barang bukti tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang tentang berat maksimalnya, tetapi unsur keempat ini mensyaratkan berat minimalnya adalah 5 (lima) gram atau lebih, dengan demikian unsur ke-4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto, atau 20 kg dan 2 (dua) karung goni plastik warna putih adalah merupakan barang yang terlarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor kartu/sim card 082246677838, imei 1 : 354350545105018, imei 2 : 354350545155013, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Adun, dalam melakukan kejahatan Narkotika tersebut maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Narkotika Golongan I jenis shabu yang diterima Terdakwa dari Adun dan diserahkan kepada Syafrizal Alias Ijal tersebut, dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa sudah menikmati hasil dari upah mengantar tersebut, dijanjikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dinikmati Terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Keadaan Yang Meringankan:

- Tidak ada ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, yaitu hal-hal yang memberatkan dan tidak ada lagi hal-hal yang meringankan, dan mengingat bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu dalam jumlah relatif banyak tersebut, apabila beredar maka berpotensi untuk dapat merusak generasi penerus bangsa, dan dikhawatirkan apabila Terdakwa keluar dari tahanan dapat mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana maksimal maka terhadap Terdakwa tidak lagi dikenakan hukuman denda, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yakob Als. Acob** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara “SEUMUR HIDUP”;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 20.000 gr (dua puluh ribu) gram netto, dan 2 (dua) karung goni plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 082246677838, imei 1 : 354350545105018, imei 2 : 354350545155013;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Rita Sitepu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Maria

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

F.R. Tarigan, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dahlia Panjaitan, S.H.	Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)